

0003934-51.2015.8.26.0127

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULA BIANCA ANDRADE MENEZES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

PAULA BIANCA ANDRADE MENEZES foi processado pela Justiça Pública e, por sentença datada de 10/06/2016, condenado à pena de privativa de liberdade de 02 anos e 06 meses ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003934-51.2015.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0003934-51.2015.8.26.0127

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULA BIANCA ANDRADE MENEZES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

PAULA BIANCA ANDRADE MENEZES foi processado pela Justiça Pública e, por sentença datada de 10/06/2016, condenado à pena de privativa de liberdade de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 250 dias-multa, fixados no mínimo legal (fls. 141/144). Publicada em 15/06/2016.

Da sentença monocrática de primeiro grau recorreu a ré.

Trânsito em julgado para o Ministério Público em 03/03/2017 (fls. 323).

Acórdão (fls. 190/205).

Embargos de declaração rejeitados (fls. 225/236).

Recurso Especial não admitido (271/272).

Agravo em Recurso Especial parcialmente provido, a saber: "... Ante o exposto, concedo a ordem de ofício para aplicar o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar de 2/3 para a acusada PAULA BIANCA ANDRADE MENEZES, redimensionando sua pena final para 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, e com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c art. 253, parágrafo único, II, alínea "c", parte final, do RISTJ, e na Súmula 568/STJ, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, para fixar o regime semiaberto para o acusado ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS e o regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução quanto à recorrente PAULA BIANCA ANDRADE MENEZES. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 25/03/2020. Ministro REINALDO SOARES DA FONSECA. Relator. (fls. 312/321)."

Recebido em cartório, o processo ficou paralisado até a presente data, sem que a execução da pena se iniciasse ou que se implementasse qualquer evento interruptivo da prescrição com relação à ré Paula.

É O NECESSÁRIO.
DECIDO.

Inevitável o reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal com relação a ela.

Como é cediço, nos termos do artigo 61, do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade deve ser reconhecida a qualquer tempo do processo e mesmo de ofício pelo juiz.

De acordo com o artigo 110, caput, do Código Penal Brasileiro que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a prescrição é calculada com base na pena efetivamente aplicada. Ainda, terá como termo inicial a data do trânsito em julgado para a acusação (art. 112, inciso I, do CP).

Disciplina, ainda, o artigo 114 do mesmo Diploma legal, a prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada ou no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

No presente caso, considerando a pena definitiva (01 ano e 08 meses de reclusão), verifica-se no prazo de 04 anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Do trânsito em julgado para a acusação (03/03/2017 - fls. 323) até o presente momento transcorreu lapso temporal superior a 04 anos, sem que a execução da pena se iniciasse.

Anote-se que a sentença que reconhece a prescrição é meramente declaratória e não constitutiva, de modo que pode ser proferida a qualquer momento.
Posto isto, reconheço prescrição da pretensão executória estatal e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos fatos imputados a PAULA BIANCA ANDRADE MENEZES, nos termos ao artigo 107, inciso IV, primeira figura, cc artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 61 do Código de Processo Penal.

Feitas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Decisão relativa ao réu Robson em separado.

P.I.C.

Carapicuíba, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA